



Tribunale di Roma
Decima Sezione Civile

Il Giudice

letti gli atti del procedimento n. 77384/2017 rg, avente ad oggetto la declaratoria di nullità di contratto di apertura di conto corrente bancario con domanda di ripetizione dell'indebito;

constatato che il processo è stato dichiarato interrotto con ordinanza del 27/8/2018, a seguito della dichiarazione del decesso della parte attrice, come da comunicazione depositata telematicamente in data 31/7/2018 dall'avv.to Anna Maria Palmigiano, legale della parte attrice (art. 300 c.p.c.);

rilevato che sono ormai decorsi i termini per la riassunzione del processo ex art. 305 c.p.c., senza che alcuno vi abbia provveduto;

visto l'art. 307, comma 4, c.p.c., in base al quale è previsto che l'estinzione opera di diritto, indipendentemente dall'istanza di parte, essendo infatti la stessa rilevabile d'ufficio in relazione ai procedimenti introdotti dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009 (4/7/2009);

p.q.m.

dichiara l'avvenuta estinzione di diritto del processo n. 77384/2017 rg;

manda alla Cancelleria per l'avviso alle parti costituite.

Roma, 13/6/2023

Il Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato